



ALYAZIA KHALIFA

محضر إجتماع الخبرة الأول في الدعوى 2026/80 استئناف تنفيذ تجاري

المستأنف: اسلام جمال زكي محمد

المستأنف ضده : بشار كاظم سعيد الجوهري

اليوم الجمعة الموافق 2026/04/10 وفي تمام الساعة 30:10 صباحا ومن خلال تقنية الإتصال المرئي عبر تطبيق زووم عقد إجتماع لجنة الخبرة الأول وبحضور كلا من:

الاسم	الصفة	رقم التواصل
السيد / اسلام جمال زكي محمد	المستأنف	
السيد/علي محمد علي أبو العينين	الماسة للمحاماة والإستشارات القانونية وكلاء المستأنف ضده	0506733036

عرفت لجنة الخبرة بنفسها و تم إبراز بطاقة الخبرة الصادرة عن محاكم دبي و تعريف الحضور بالحكم التمهيدي التالي:

"حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً و قبل الفصل في الموضوع بنذب الخبير الحسابي صاحب الدور بالجدول تكون مهمته بيان العلاقة التي قامت بين الطرفين و بيان سبب إصدار الشيك موضوع الدعوى، و بيان الالتزام الذي صدر الشيك ضماناً له، وهل تم الوفاء بذلك الالتزام من عدمه، و تحقيق عناصر الدعوى و دفاع الطرفين بشأن سبب إصدار الشيك و مدى الوفاء بالالتزامات التي صدر الشيك ضماناً له على ضوء ما يتضح، و صرحت للخبير المنتدب بالاطلاع على ملف الدعوى وما عسى أن يقدم له مستندات حال مباشرة الأمور، والانتقال إلى أية جهة يرى ضرورة الانتقال إليها ، و سؤال من يرى لزوما لسؤاله دون حلف يمين "



ALYAZIA KHALIFA

أسئلة الخبرة إلى المستأنف

س1: ما هي طبيعة العلاقة التي قامت بين الطرفين؟

ج: أفاد المستأنف بأن العلاقة بينه وبين المستأنف ضده كانت علاقة تعامل تجاري قام المستأنف ضده بموجبها بمنحه بتوكيل يخوله بإنجاز المعاملات الخاصة بالمستأنف ضده الخاصة بالإقامات والتأشيرات

س2: ما سبب إصدار الشيك محل الدعوى؟

ج: أفاد المستأنف بأن الشيك لم يصدر وفاء لدين حال ومستحق، وإنما صدر على سبيل الضمان لتنفيذ التزام بتخليص المعاملات الخاصة بمطعم المستأنف ضده مقابل المبالغ التي كان يحولها المستأنف ضده مقابل المعاملات التي ينجزها له

س3: ما هو الالتزام الذي صدر الشيك ضمان له؟

ج: أفاد بأن الشيك صدر ضمانا تنفيذا للالتزام بالعلاقة التجارية بين الطرفين تسوية معينة وأن هذا الالتزام محدد بالمستندات والمراسلات المقدمة

س5: هل تم تنفيذ أو الوفاء بالالتزام الذي صدر الشيك ضمانا له؟

ج: أفاد المستأنف بأن الالتزام قد تم الوفاء به ولم يعد قائم، ومن ثم أصبح الشيك بلا سبب قائم

س6: ما الدليل على الوفاء أو انقضاء الالتزام؟

ج: قدم المستأنف إيصالات تثبت انتهاء العلاقة أو تنفيذ الالتزام



ALYAZIA KHALIFA

س7 للمستأنف ضده: ما سبب مطالبتك بقيمة الشيك؟

ج: أفاد المستأنف ضده بأن الشيك يمثل دين قائم ومستحق بذاته، وأن الالتزام الذي صدر الشيك بسببه لم يتم الوفاء به ومعترف به في رسالة على تطبيق الواتس أب ومن خلال الرسائل المستأنف أعترف أنه دين وسيقوم بسداده من خلال شقته في مصر وسيارته

س8: هل تقر بأن الشيك صدر كشيك ضمان؟

ج المستأنف ضده: لا هو شيك مقابل مديونية بمبلغ 100 ألف درهم قام المستأنف ضده بإقراضها للمستأنف

س10: هل يوجد مستند يبين أن مبلغ الشيك ما زال مستحقا حتى الآن؟

ج: أفاد المستأنف ضده بأن رسائل على تطبيق الواتس أب فيما بين طرفي الدعوى تؤكد أنه دين في حق المستأنف ضده

طلب المستأنف من الخبرة أجلا لتقديم مستندات إضافية وكذلك المستأنف ضده و تم منحهم أجلا مدته 3 أيام لتقديم المستندات من تاريخه

وأقفل المحضر في تاريخه وساعته ...

المستأنف / اسلام جمال زكي محمد

الخبير الحسابي / اليازية خليفة المري

عن المستأنف ضدها / علي محمد علي أبو العينين